

1505052-33.2019.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... em outros casos análogos:

ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Absolvição em primeiro grau, em razão da fragilidade probatória. Recurso ministerial visando à condenação do réu, nos termos da denúncia. Impossibilidade. Prova amparada, basicamente, em reconhecimento realizado na Delegacia, não confirmado em Juízo e que não foi acompanhado pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505052-33.2019.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2241669/2019 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4411041 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4182/19/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2241669 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4182/19/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2241669 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4182/19/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2241669 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4182/19/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2241669 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4182/19/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO EZIEL DA SILVA BRITO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

BRUNO EZIEL DA SILVA BRITO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, cc. artigo 61, inciso "h", ambos do Código Penal, porque no dia 20 de julho de 2019, na Praça José Bonifácio, agência do Banco do Brasil, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com uma pessoa não identificada, teria subtraído, para si, mediante fraude, o valor de R\$ 5.358,89, da conta corrente de titularidade da vítima Celia Morales de Toledo Oliveira, idosa com 82 anos de idade.

Recebida a denúncia aos 03 de março de 2022 (fl. 109), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 150/156).

Ratificado o recebimento da inicial (fls. 166), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 191).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a improcedência da ação penal, por entender que as provas carreadas aos autos não autorizam a condenação (fls. 211/216).

A defesa pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas quanto à autoria e materialidade (fl. 219).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem prejuízo da análise acerca da materialidade do delito, o fato é que a autoria em relação ao acusado não ficou devidamente comprovada.

Em seu interrogatório o acusado negou a prática do delito. Bruno argumentou que na data e horário do episódio aqui tratado estava em sua residência, localizada na cidade de São Paulo.

Sua versão não pode ser contrariada.

Muito embora a vítima Célia tenha narrado que naquele dia, enquanto efetuava uma transação bancária no caixa eletrônico do Banco do Brasil, um indivíduo teria lhe distraído e subtraído seu cartão bancário, quando então se aproveitou e efetuou compras em diversos estabelecimentos comerciais, em Juízo ela não reconheceu o acusado como um dos agentes da ação criminosa.

Por sua vez, o policial civil Jefferson declarou que após o registro da ocorrência policial a vítima foi à Delegacia de Polícia e teria reconhecido fotograficamente o acusado como sendo a pessoa que a teria interpelado no estabelecimento bancário e a distraído para subtrair seu cartão. Disse, ainda, que Bruno já era investigado por outros delitos. Salientou, também, que durante a investigação policial não obteve imagens do banco, nem das lojas americanas, estabelecimento onde o autor do furto teria utilizado o cartão da vítima para a realização de compras.

No mesmo sentido foram as palavras da testemunha Edilson. Ele mencionou que Bruno foi indicado como o agente do furto após a vítima reconhecê-lo fotograficamente. Não obstante o reconhecimento efetuado pela vítima durante a investigação policial, em Juízo ela não o ratificou. Pelo contrário, realizado o procedimento na audiência de instrução e julgamento, a vítima reconheceu uma terceira pessoa.

Destarte, o reconhecimento policial isolado, não confirmada em Juízo, não é suficiente para trazer a segurança necessária uma condenação.

Eis a jurisprudência, em outros casos análogos:

ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Absolvição em primeiro grau, em razão da fragilidade probatória. Recurso ministerial visando à condenação do réu, nos termos da denúncia. Impossibilidade. Prova amparada, basicamente, em reconhecimento realizado na Delegacia, não confirmado em Juízo e que não foi acompanhado pelos policiais responsáveis pela abordagem do réu na via pública. Relatos policiais pouco esclarecedores. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido. (TJ-SP - APR: 15048508620218260228 SP 1504850-

86.2021.8.26.0228, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021)

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBOS E EXTORSÕES MAJORADOS (ARTIGOS 157, § 2º, II E V, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO 70, E 158, § 3º, PRIMEIRA PARTE, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL

DE CRIMES). APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS. PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, UMA VEZ QUE O PROCESSO APONTADO PELA DEFESA TRATA DE FATOS OCORRIDOS EM OUTRA DATA, ATINGIDAS ALI VÍTIMAS DIVERSAS DAQUELAS AQUI IDENTIFICADAS - DECRETAÇÃO DA REVELIA ESCORREITA E BEM FUNDAMENTADA - ACUSADO QUE CITADO PESSOALMENTE NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO DECLINADO QUANDO DE SUA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO - POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - CONDENAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELAS VÍTIMAS EM SOLO POLICIAL - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO PESSOAL TANTO NA DELEGACIA COMO EM JUÍZO - AFRONTA AO REGRAMENTO APLICÁVEL - ARTIGO 226, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E PRECEDENTES - ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO QUE NÃO DEMONSTRA, DE MANEIRA ESCORREITA, A AUTORIA DELITIVA - AUSÊNCIA DA CERTEZA INDISPENSÁVEL QUE JUSTIFICA A ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. (TJ-SP - APR: 00348671220168260114 SP 0034867-12.2016.8.26.0114, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/04/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022)

ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Absolvição em primeiro grau, em razão da fragilidade probatória. Recurso ministerial visando à condenação do réu, nos termos da denúncia. Impossibilidade. Prova amparada, basicamente, em reconhecimento efetuado pela vítima na fase inquisitiva, não confirmado em Juízo. Relatos policiais pouco esclarecedores. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido. (TJ-SP - APR: 15020618520198260228 SP 1502061-85.2019.8.26.0228, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 29/01/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/01/2020)

Se não bastasse, o documento de fls. 157/159 corrobora com o argumento de acusado de que sequer ele esteve nesta cidade quando da ação criminosa. Isso porque, por meio de ata notarial, a defesa apresentou a localização do acusado, obtida junto ao rastreamento do aparelho celular, demonstrando que no dia 20 de julho de 2019, no horário dos fatos, ele estava na Travessa Valsa da Saudade, nº 283, Vila Conquista, São Paulo, local de sua residência.

Gize-se, ainda, que nada de ilícito foi apreendido em poder do acusado.

Por outro lado, nenhuma outra testemunha que tenha presenciado os fatos foi ouvida. Logo, a prova colhida não trouxe elementos concretos para dar segurança ao Juízo sobre uma possível autoria da infração.

Assim, não se tem a segurança necessária para afirmar que a versão do acusado não seja verdadeira e, desta forma, que a acusação seja procedente.

Este Juízo tem entendimento de que os indícios e presunções podem servir como elementos hábeis de convicção, contudo, devem vir amparados por outros fatores que lhes sustentem, o que não ocorreu na espécie. Nenhum bem foi apreendido em seu poder e nada o liga à subtração. Pelo contrário, as provas apresentadas pela defesa indicam que o acusado estava em sua casa no momento da ação criminosa. Este é o quadro probatório dos autos insuficiente para sustentar uma condenação, tanto é que a própria acusação pugnou nesse sentido.

Sobre o tema:

APELAÇÃO - Furto qualificado tentado e consumado - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à autoria delitiva - Ausência de flagrante - Negativa dos réus - Não apreensão com os réus de objetos relacionados à ação delitiva - Circunstâncias que criam dúvida invencível, que conduz à absolvição - Recursos providos - (voto nº. 40138). (TJSP; Apelação Criminal 0020204-61.2015.8.26.0577; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)

E mais:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor do acusado - Recurso provido para absolver.

(TJSP; Apelação Criminal 0000158-08.2017.8.26.0698; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER BRUNO EZIEL DA SILVA BRITO, qualificado nos autos, da imputação do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, cc. artigo 61, inciso "h", ambos do Código Penal, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código Processual Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 31 de outubro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA